

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4866/2533

นาย วิฑูรย์ ถายานุวัตร
ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 39, มาตรา 51, มาตรา 52

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, มาตรา 10

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยแล้วมีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การที่จำเลยกลับมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะจำเลยมีเจตนาถ่วงล่าช้าที่จะไม่จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเพิกถอนคำสั่งเรื่องไล่ออกจากงานของจำเลย จำเลยให้การต่อสู้ว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่ามีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งของจำเลยเรื่องไล่ออกจากงานหรือไม่ และจำเลยต้องจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่โจทก์หรือไม่ เช่นนี้ การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยพยานหลักฐานและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของจำเลยที่กระทำต่อโจทก์ว่า ก่อนที่โจทก์จะยื่นใบลาออก จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์ ถือว่าเป็นการลดตำแหน่งและจำเลยไม่พิจารณาขึ้นเงินเดือนกับจ่ายเงินโบนัสให้แก่โจทก์โดยไม่เคยกล่าวหาว่าโจทก์กระทำ

ผิดหรือตั้งกรรมการสอบสวนความผิดเมื่อถึงกำหนดใบลาออก โจทก์มิได้ไปทำงาน
จำเลยมิได้ไล่โจทก์ออกจากงานในเวลาที่สมควรนั้น เพื่อให้เห็นว่าจำเลยกลับแก้ง
โจทก์ เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต อันจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าคำสั่งของจำเลยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งเป็นเหตุให้ศาลแรงงานกลางเพิกถอนคำสั่งของจำเลยได้ จึงเป็นการ
วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทโดยตรง มิใช่นอกฟ้องนอกประเด็น.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 โจทก์
ยื่นใบลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยโดยกำหนดว่าจะทำงานอยู่จนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2532 ซึ่งถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยแล้ว
โจทก์มีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่จำเลยไม่ยอมจ่ายให้ ต่อมาเมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2533 จำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานอ้างว่าโจทก์ขาดงานเกินกว่า
3 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และอ้างเหตุดังกล่าวไม่จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ให้แก่โจทก์การที่จำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมดอกเบี้ย และเพิกถอนคำสั่ง
เรื่องไล่ออกจากงาน

จำเลยให้การว่า เมื่อโจทก์ยื่นใบลาออก จำเลยเห็นว่าโจทก์ยังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จสิ้น จึงมีคำสั่งไม่อนุมัติให้โจทก์ลาออกและได้แจ้งคำสั่งให้โจทก์
ทราบแล้ว แต่โจทก์กลับไม่ยอมไปทำงาน จำเลยจึงมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานเมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2533 เนื่องจากละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร การกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงาน
ของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า มีเหตุจะเพิกถอนคำสั่งของ
จำเลยเรื่องไล่ออกจากงานหรือไม่ และจำเลยจะต้องจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องให้แก่โจทก์หรือไม่เพียงใด

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ก่อนที่โจทก์จะยื่นใบลาออกจำเลยมี
คำสั่งย้ายโจทก์ ถือว่าเป็นการลดตำแหน่ง และจำเลยไม่พิจารณาขึ้นเงินเดือนกับจ่าย
เงินโบนัสให้แก่โจทก์ โดยไม่เคยกล่าวหาว่าโจทก์กระทำความผิดหรือตั้งกรรมการ
สอบสวนความผิดเมื่อถึงกำหนดใบลาออกโจทก์มิได้ไปทำงาน จำเลยมิได้ไล่โจทก์
ออกจากงานในเวลาที่เหมาะสม การกระทำของจำเลยประกอบพฤติการณ์แห่งคดีเชื่อ
ว่าการที่จำเลยไม่อนุมัติให้โจทก์ลาออก จำเลยมีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์ และเป็นการ
ไม่สุจริต ไม่อาจอ้างเหตุไม่ไปทำงานเป็นเหตุไล่โจทก์ออกจากงานได้ พิพากษาให้เพิก
ถอนคำสั่งของจำเลยเรื่องไล่ออกจากงาน และให้จำเลยจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า
ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นหรือไม่โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า ศาล
แรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่ามีเหตุจะเพิกถอนคำสั่งเรื่องไล่ออกจากงาน
และจำเลยจะต้องจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ เพียงใด จึงต้องพิจารณา
เพียงว่าคำสั่งไล่ออกของจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ศาลแรงงานกลางกลับ
พิจารณาถึงเรื่องจำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริตกลั่นแกล้งโจทก์ไม่ให้โจทก์ลาออกจากงาน
เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นนั้น เห็นว่าการที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยพยานหลัก
ฐานและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของจำเลยที่กระทำต่อโจทก์ เพื่อให้เห็นว่าจำเลยกลั่นแกล้ง
โจทก์เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต อันจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าคำสั่งของจำเลยไม่ชอบด้วย

กฎหมายเป็นเหตุให้ศาลแรงงานกลางเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่พิพาทกันได้ จึง
เป็นการวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทโดยตรง มิใช่วินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>